



PUTUSAN
Nomor 1452 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YONGKY ARTHA WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Indrapura, Nomor 33 A, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, SH., MHum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum Wibowo & Partner, beralamat di Jalan Rungkut Barata, XII/32, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

MOCH. AINUR ROCHMAN, bertempat tinggal di Jalan Lumumba Dalam, 3/33, RT 002, RW 001, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suprat, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bash Law Firm, beralamat di Perum Griya Citra Asri, RM 12A / 24, Benowo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) dan sita Marital (*revindicatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1452 K/Pdt/2024



Juru sita Pengadilan Negeri Surabaya;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi terhadap jasa restoran yang macet dikarenakan adanya Gugatan dari Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sbb :
 - Kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 - Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara *a quo* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bilamana Pengadilan Negeri Surabaya c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 480/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 8 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1452 K/Pdt/2024



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 579/PDT/2022/PT SBY tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 173/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN Sby *juncto* Nomor 480/Pdt.G/2022/PN Sby *juncto* 579/PDT/2022/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 579/PDT/2022/PT Sby tanggal 1 November 2022
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 480/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 8 Agustus 2022.

Dengan Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1452 K/Pdt/2024



- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Mei 2022 tercatat dalam register Perkara Perdata Nomor 480/Pdt.G/2022/PN Sby;

Atau: Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 14 Desember 2022 kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Surabaya) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana terbukti Penggugat prinsipal yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadiri Mediasi tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dapat dinilai telah tidak bersungguh-sungguh dan tidak beritikad baik dalam berperkara, sehingga gugatan Penggugat tepat dan adil untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YONGKY ARTHA WIJAYA tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1452 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YONGKY ARTHA WIJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1452 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1452 K/Pdt/2024